



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE
- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **18** Registro delle Delibere
del **16/02/2024**

OGGETTO

Approvazione del progetto esecutivo per la “Riqualificazione e manutenzione straordinaria del tratto di strada comunale viale dei Feaci” a Squillace lido. CUP: C85F24000090001.

Richiesta di finanziamento ai sensi del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 06 del 08.02.2024, recante i termini e modalità di erogazione dei contributi di cui al “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni per gli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali”. Annualità 2024.

Presentazione istanza di finanziamento. Directive e nomina RUP

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il responsabile di Settore

L'anno 2024 del giorno 16 mese di febbraio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal Segretario Comunale la presenza dell'assessore Caccia Francesco in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace.

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE**Premesso che:**

- è stato emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti il Decreto 0000006 del 08.02.2024 recante i termini e le modalità di erogazione dei contributi di cui al “*Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni per gli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali*”;
- si tratta del decreto attuativo dell’art. 19 del D.L. 104/2023 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, un fondo, denominato «*Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni*», le cui risorse, pari a 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025, sono ai Comuni per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali;
- il provvedimento disciplina i requisiti e le modalità di accesso al suddetto fondo disponendo che possono accedere al Fondo i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2021;
- la presentazione delle domande di contributo da parte di ciascun Comune avviene mediante invio di un’istanza telematica redatta secondo il modello allegato al presente decreto. L’istanza è presentata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, mediante la piattaforma dedicata raggiungibile al link: <http://stradepiccolicomuni.mit.gov.it> e secondo le modalità tecniche ivi indicate.
- il decreto prevede che le istanze devono essere presentate entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto. I termini per la presentazione delle istanze sono in ogni caso evidenziati nella piattaforma di cui al link precedente;
- l’importo massimo lordo del contributo che può essere concesso a ciascun Comune beneficiario è pari complessivamente ad Euro 150.000,00 per il finanziamento di uno o più interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, incluse le spese di progettazione degli interventi ove previste;

Tenuto conto che nelle problematiche relative alla gestione del territorio gli interventi relativi alla messa in sicurezza e manutenzione delle arterie stradali comunali ha avuto sempre la massima priorità;

Evidenziato che è emersa la possibilità di inoltrare richiesta di finanziamento, ai sensi del suddetto Decreto Ministeriale, per l’intervento inerente “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali” per un importo massimo di € 150.000,00, derivanti proprio da quanto disposto dal citato decreto;

Considerato che è stato dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico di predisporre la relativa progettazione nella fase esecutiva per la richiesta di finanziamento;

Atteso che il Responsabile del Settore Tecnico ha redatto, la progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto denominato “*Riqualificazione e manutenzione straordinaria del tratto di strada comunale viale dei Feaci*” a Squillace lido - CUP: C85F24000090001, importo complessivo intervento e richiesta di finanziamento ai sensi del Decreto MIT n° 6 del 08/02/2024 per € 150.000,00, con quadro economico come di seguito esposto:

cat.	s.cat.	descrizione	quantità	importo
A)		Lavori:		
a1		Lavori soggetti a ribasso d’asta		€ 108.600,42
a2		Costi manodopera non soggetti a ribasso		€ 16.599,27
a3		Costi sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.660,87
		Totale complessivo dei lavori e degli oneri		€ 126.860,56
cat.	s.cat.	descrizione	quantità	importo
B)		Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b1		Spese tecniche per:		

	b1.1	Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		€ 5.737,84
	b1.2	Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti liberi professionisti	4%	€ 229,51
	b2	Incentivi per funzioni tecniche Stazione Appaltante	2%	€ 2.537,21
	b3	I.V.A. ed eventuali altre imposte:		
	b3.1	I.V.A. su spese tecniche	22%	€ 1.312,82
	b3.2	I.V.A. su lavori	10%	€ 12.686,06
	b4	Imprevisti		€ 636,00
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 23.139,44
		TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO		€ 150.000,00

Ritenuto legittimo e conforme all'interesse di questa Amministrazione comunale presentare istanza di finanziamento per "Riqualificazione e manutenzione straordinaria del tratto di strada comunale viale dei Feaci" a Squillace lido, riconducibili alla tipologia ammissibile a finanziamento individuata dal precitato Decreto del MIT n. 6 del 08/02/2024;

Dato atto che:

- la spesa troverà copertura con il finanziamento concesso; non sono previsti oneri a carico del Bilancio Comunale e l'intervento verrà attuato in relazione alle somme concesse;
- il RUP dell'intervento è individuato nel Responsabile del Settore Tecnico: arch. Antonio Macaluso;
- il CUP dell'intervento è: C85F24000090001;
- il CPV dell'intervento è: 45233222-1 "lastricatura e asfaltatura strade"
- il RUP dell'intervento ha provveduto, ai sensi dell'art. 42 del Dlgs 36/2023 alla verifica e validazione del progetto, come documentato con apposito verbale;
- non è necessaria una procedura espropriativa in quanto trattasi di strade comunali esistenti;
- non vi sono vincoli o cause ostative all'esecuzione degli interventi;
- non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici;

Ritenuto di poter procedere con all'approvazione del progetto esecutivo predetto;

Evidenziato che l'istanza è conforme a quanto indicato dall'art. 5 del citato Decreto in quanto:

- a) gli interventi per i quali si chiede il finanziamento è identificato tramite il codice unico di progetto (CUP);
- b) l'importo degli interventi, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e le somme a disposizione sono riportate nel quadro economico approvato dal Comune;
- c) l'entità del contributo richiesto, anche in relazione alle eventuali spese di progettazione, avrà il limite massimo di 150.000 euro di cui all'articolo 3;
- d) il livello di progettazione già approvato per la realizzazione dell'intervento è pari all'esecutivo;
- e) il Comune si impegna a stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento e a concludere i lavori entro i successivi centoventi;
- f) il Comune è provvisto del Conto di tesoreria unico;
- g) non vi sono forme di cofinanziamento dello stesso Comune relative agli interventi per i quali si chiede il contributo;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Vista la normativa vigente in materia di opere pubbliche per le parti ancora in vigore ed in particolare:

- ✓ il Codice dei Contratti emanato con D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

- ✓ d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

Acquisiti i pareri resi da parte dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Evidenziata l’esigenza di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene integralmente richiamata e di seguito riportata;

- 1. di approvare**, siccome approva, il progetto esecutivo dei lavori di “*Riqualificazione e manutenzione straordinaria del tratto di strada comunale viale dei Feaci*” a Squillace lido, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico per un importo complessivo di € 150.000,00 e suddiviso come da quadro economico in premessa esposto e qui integralmente richiamato;
- 2. di stabilire** che la presente spesa di € 150.000,00 troverà copertura con il finanziamento concesso, non sono previsti oneri a carico del bilancio comunale e l’intervento verrà attuato in relazione alle somme concesse;
- 3. di dare atto** che dal presente deliberato nessun onere scaturisce per il bilancio comunale, in quanto la realizzazione del progetto è subordinata alla concessione del contributo richiesto e ad avvenuta concessione del contributo, sarà data realizzazione al progetto, in base all’entità del contributo medesimo;
- 4. di demandare** al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti di competenza per l’iscrizione nel redigendo bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, delle risorse necessarie all’esecuzione della presente deliberazione;
- 5. di prendere atto** che il CUP acquisito per il progetto de quo è il seguente: C85F24000090001;
- 6. di designare**, quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per la procedura in oggetto, l’arch. Antonio Macaluso in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace.

Successivamente, con separata unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

.....

È copia conforme all'originale _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci
